

RECURSO CÍVEL Nº 5027688-46.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: GENI RIBEIRO CHRISTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

PROCESSO CIVIL. PROCESSO DISTRIBUÍDO ÀS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO POR EQUALIZAÇÃO (PORTARIA CONJUNTA COGER E COJEF - TRF2-PTC-2024-00284) SENTENÇA EXTINTIVA PROLATADA POR JUIZADO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO AUTORAL. ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS.. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO AUTORAL, conforme precedentes desta Turma e nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 28 de janeiro de 2025.

5027688-46.2024.4.02.5001

500003517881 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5027688-46.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: GENI RIBEIRO CHRISTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de sentença extintiva exarada em ação distribuída aos Juizados Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, que pleiteia o cancelamento de contrato de empréstimo consignado e indenização moral.

A distribuição do presente recurso às Turmas Recursais do Rio de Janeiro se deu em razão do determinado pela PORTARIA TRF2- PTC - 2024 - 00284, de 05.11.2024 das Corregedoria Geral da Justiça Federal da 2ª Região e Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, que definiu a necessidade de auxílio às Turmas Recursais do Espírito Santo, na forma de redistribuição de recursos às Turmas Recursais do Rio de Janeiro por equalização.

A sentença no presente feito assim dispõe:

"Ressalvando meu entendimento pessoal sobre o tema, por medida de economia processual, com base no art. 927, V do CPC, adoto como razões de decidir o Acórdão da 1ª TR/ES proferido em 14.08.2024 nos autos do processo 5008217-63.2023.4.02.5006/ES, referente a tema idêntico a este.

A parte autora recebe benefício previdenciário pago pelo INSS.

A causa tem por objeto a declaração de inexistência de débito relativa a um empréstimo consignado, cujas prestações mensais são descontadas no benefício previdenciário da parte autora. Pediu-se também a condenação a pagar compensação por danos morais.(...)

A inicial meramente aponta o número do contrato, o banco que tem feito a cobrança, o termo inicial, final, número de prestações e valor de cada prestação.

Tal trecho da inicial nada mais é do que um quadro que foi fotocopiado de um documento emitido pelo INSS, nomeado “histórico de empréstimo consignado”, que acompanha a inicial.

Esse é o único documento acostado à inicial que refere ao caso.

Não obstante se alegue que o empréstimo não exista, a petição inicial não reporta que houvera prévio contato com o banco-réu, para fins de questionamento a respeito do valor que tem sido cobrado.

Embora a fraude alegada, se verdadeira, possivelmente configure crime de ação penal pública, não se acostou boletim de ocorrência.

Embora haja órgãos públicos que geralmente fornecem respostas rápidas a demandas relacionadas a relações de consumo (os Procons estaduais e municipais), a petição inicial não colaciona qualquer contato com tal órgão para fins de esclarecer o que, de fato, teria ocorrido.

Enfim: o contrato de empréstimo consignado foi juntado somente pelo banco-réu, com a contestação.

Poderia ter sido juntado com a inicial; não se cuida de uma prova difícil de ser conseguida, visto que a parte autora da ação seria a suposta devedora de tal relação contratual; e considerando que o banco, via de regra, deve querer continuar a receber o crédito que está indicado como seu em tal instrumento.

Decerto que o banco, se contatado, poderia não ter fornecido tal instrumento contratual para a parte autora. Mas esta poderia ter comprovado que fizera contato prévio com o banco para tal desiderato; ou, ao menos, que contactara o Procon visando ao esclarecimento do fato e à obtenção do teor do instrumento contratual; ou, ao menos, ter narrado o evento em um boletim de ocorrência.

Nada disso se fez. Tem-se a total inércia probatória da parte autora; que comparece ao Judiciário negando a existência da contratação do empréstimo e – curiosamente – não acosta aos autos sequer um boletim de ocorrência relativo ao fato que pode, em tese, configurar crime de ação penal pública.

Essa inércia probatória acarreta, no mínimo, três questões.

Em primeiro lugar, transfere-se para a parte ré um ônus probatório que, com regra geral, o autor poderia produzir; e deveria tê-lo feito, a fim de que, em poder do instrumento contratual com base no qual está sendo cobrado (mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário), apontasse, já na inicial, qual(is) seria(m) o(s) elemento(s) indicativo(s) de fraude em tal instrumento.

Em segundo lugar, como o instrumento contratual questionado somente chega aos autos com a contestação (embora pudesse estar presente desde o princípio, já com a inicial), transfere-se para o Judiciário o ônus de encontrar eventual elemento indicativo de fraude em tal contrato; e cuida-se de questão que, processualmente, deve ser atribuição do autor da ação.

Em terceiro lugar, a inércia probatória da parte autora faz com que a causa de pedir seja genérica. Houve mero apontamento do empréstimo com base em documento emitido pelo INSS, acompanhado da afirmação de que tal empréstimo não foi solicitado: (...)

*Tal situação foi retratada pela **Nota Técnica n. 1/2024, do Centro Local de Inteligência da SJ-ES**, cujo tema é afeto ao excessivo montante de ações relativas a empréstimos consignados em benefícios previdenciários; de cujo teor cabe transcrever o seguinte trecho:*

“...No ponto, veremos adiante que uma das práticas corriqueiras em matéria de empréstimos consignados é o ajuizamento da ação sem qualquer pedido prévio de informações ou de fornecimento de documentos à instituição financeira responsável pelo contrato, muito embora a jurisprudência entenda necessário o requerimento administrativo em relação a documentos bancários. Assim, também, a pulverização de ações é muito comum nessa matéria, inclusive em relação a uma mesma instituição financeira, desmembrando-se a demanda em tantos processos quantos forem os contratos historicamente registrados em nome da parte autora. Isso também favorece a eventual ocorrência de revelia em ações individuais específicas, mediante a dispersão de ações judiciais, cada qual com seus próprios atos de comunicações

processuais, quando poderiam ser aglutinadas num mesmo processo, onerando tanto a defesa da parte contrária quanto o Poder Judiciário com a repetição desnecessária de atos de impulso oficial e cartorários.

Por fim, a respeito do spam processual, afirma-se:

É a litigiosidade intraprocessual, relacionada ao manejo em massa de petições, sem prévio exame dos autos (como manifestações ou pedidos temerários), estruturadas de modo a transferir os custos da análise do caso (notadamente o tempo) para a parte contrária ou para o Poder Judiciário, gerando uma série de incidentes desnecessários. Dentre esses casos, estão os pedidos explicitamente condicionais ou manifestamente contrários ao histórico processual.

Com efeito, essa prática tem se materializado mediante a apresentação de petições genéricas (tanto iniciais quanto incidentais), massificadas e sem distinções conforme o caso concreto, com requerimentos para que a parte ré seja compelida a apresentar toda a documentação pertinente, transferindo-se todo o ônus de análise dos contratos específicos para o réu e para o Judiciário. (...)”.

Em suma: tem-se demanda em que a causa de pedir foi apontada de forma deficiente; e tal deficiência é imputável à inércia probatória da parte autora. Por consequência, a inicial não ultrapassa o exame de admissibilidade.

A emenda à inicial é inviável em fase recursal.

Como a questão é de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício com base no efeito translativo do recurso, o mesmo deve ser provido em parte, para o fim de extinguir o feito sem julgamento do mérito, indeferindo-se a inicial, visto que a mesma expôs de forma notoriamente deficitária o fato da causa (art. 319, III, do CPC). Sem sucumbência.

Voto no sentido de, com base no efeito translativo do recurso, provê-lo em parte, e indeferir a inicial.

Com relação a emenda à inicial, ainda na fase de conhecimento, registro que nem todos os procedimentos do rito processual comum, previstos no CPC, se aplicam ao rito processual especial dos juizados. Se todos se aplicassem, não haveria diferença entre tais ritos. Sob essa ótica, creio que a previsão de determinação de emenda à inicial, para saneamento da mesma, antes da citação do réu, não se aplica ao rito processual dos juizados. Explico. Como a celeridade é o pilar do rito dos juizados, medidas processuais peculiares devem ser adotadas. Dentre elas está a tramitação em lote, padronizada, “mecanizada”, da fase de conhecimento. Assim, via de regra, não me parece possível analisar a inicial de um processo dos juizados, como se analisaria uma inicial no rito comum. Quando o processo de juizado “chega”, analisa-se o pedido liminar e, em seguida, efetiva-se a citação do réu de forma automática, sem análise dos pormenores da inicial. Assim, se alguma falha for identificada em tal inicial, a solução será extinguir o feito sem julgamento de mérito, permitindo que a parte ajuíze nova ação, corrigindo tal falha. Baixar em diligência iniciais com falhas estruturais inviabilizaria a celeridade da tramitação padronizada no rito dos juizados. Volto a dizer: não se pode tratar o rito dos juizados com as mesmas peculiaridades do rito comum, sob pena de não se diferenciar tais ritos.

*Isto posto, ressaltando meu posicionamento pessoal, adoto os fundamentos do Acórdão indicado da 1ª TR/ES e **indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito**. Sem custas nem honorários. Defiro gratuidade de justiça.*

Aproveito o ensejo para determinar a retirada de sigilo das peças do “evento 1”, vez que não se está diante das excepcionalidades de sigilo previstas nos incisos IX do art. 93 e LX do art. 5º, ambos da CF/88. Sequer há, na petição inicial, requerimento, que fundamente a manutenção do sigilo.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se. ”

O recurso é da parte autora e pretende a reforma da sentença para fins de prosseguimento do feito.

VOTO

A Lei nº 10.259/01 dispõe em seu artigo 5º que, “*exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.*”

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição. ”

Na mesma linha dispõe o art. 19 do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais da 2ª Região:

Art. 19. Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.

Na hipótese, descabe a interposição recursal, pois não há que se reconhecer a negativa de jurisdição.

Primeiramente, a ***Nota Técnica n. 1/2024, do Centro Local de Inteligência da SJ-ES***, transcrita na sentença, indica que os Juizados Federais do Espírito Santo estão sofrendo excesso de ajuizamentos de feitos relativos a empréstimos consignados em benefícios previdenciários, com petições iniciais genéricas, muitas vezes formalizando processos judiciais sequenciais, sem comprovação documental correspondente e sem a demonstração pela parte autora de que sequer diligenciou junto ao banco e ao INSS para o cancelamento do contrato. Trata-se portanto de situação peculiar no Espírito Santo, que indica que a Justiça Federal deva atuar para impedir práticas de litigiosidade predatória ou abusiva, indicando caminho correto para o peticionamento que envolva fraudes bancárias.

Em segundo lugar, considerando que a sentença não adentrou no mérito do pedido, não haveria que se falar em negativa de jurisdição, uma vez que a parte autora sempre poderá renovar seu pleito judicialmente, desde que devidamente instruído conforme fundamentação da sentença.

Pelo exposto, não sendo identificada a negativa de jurisdição, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO AUTURAL, conforme precedentes desta Turma e nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.